



และไม่ขอแก้ไขงานแต่อย่างใด ดังนั้น ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงได้สั่งการให้บอกเลิกสัญญาจ้าง คืบหลักประกันสัญญาแก่ผู้รับจ้าง และให้จ่ายเงินค่าจ้างแก่ผู้รับจ้างตามงาน ที่ได้ดำเนินการไปจริง เป็นเงิน ๕๙๔,๐๐๐ บาท พร้อมแจ้งให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ทำงานราชการ อบจ. ชัยภูมิ จึงขอหารือว่า กรณีที่ อบจ. ชัยภูมิ ได้ดำเนินการปรับผู้รับจ้าง ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว เป็นเวลาจำนวน ๑๑๙ วัน เป็นเงินค่าปรับจำนวน ๗๗,๑๑๒ บาท นั้น ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๑ กำหนดว่า “กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงได้ครบกำหนดส่งมอบแล้ว และมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้หน่วยงานของรัฐ แจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบ และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย” โดยในการคิดค่าปรับนั้น หน่วยงานของรัฐจะต้องคิดค่าปรับนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงานตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา หรือวันที่หน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญา กรณีตามข้อหารือ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (อบจ. ชัยภูมิ) ได้ทำสัญญาจ้างเหมากับห้างหุ้นส่วนจำกัด หินันท์ชัย ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๔ ต.หลุบคา - บ้านหินกองเหนือ หมู่ที่ ๒ ต.บ้านขาม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ เป็นเงินจำนวน ๖๔๘,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๓๐๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมีการขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้กับผู้รับจ้าง ไปถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งเงื่อนไขในสัญญาจ้างฯ ข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้อง ชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๖๔๘.๐๐ บาท (หกร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) และจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้าง เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่าย ดังกล่าวได้อีกด้วย” วรรคสอง กำหนดว่า “ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย” และข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิก สัญญา วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่น ให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงาน ตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร” วรรคสอง กำหนดว่า “ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับ จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้าง จะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี)

ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้” ต่อมาทางฯ ได้ส่งมอบงานจ้างเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพร้อมด้วยช่างผู้ควบคุมงาน ได้ตรวจสอบงานก่อสร้างและได้สุ่มเจาะความหนาของถนนดังกล่าว จำนวน ๔ จุด พบว่า งานก่อสร้าง ถนน คสล. บางจุดที่ทำการเจาะ มีความหนาของถนน คสล. น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ในรูปแบบการก่อสร้าง และ อบจ. ชัยภูมิ ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขงานจ้างตรงจุดบริเวณที่มีความหนา น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร แต่ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการ อบจ. ชัยภูมิ จึงได้มีหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย ๕๑๐๑๐.๑/๒๕๘๑ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ บอกลีกสัญญากับทางฯ ดังนั้น จึงพิจารณาได้ว่า เมื่อ อบจ. ชัยภูมิ ได้ใช้สิทธิบอกลีกสัญญากับทางฯ แล้ว อบจ. ชัยภูมิ ย่อมมีสิทธิคิดค่าปรับตามสัญญาได้ ตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันบอกลีกสัญญาตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๑๘๑ ประกอบเงื่อนไข สัญญา ข้อ ๑๗ และสิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกลีกสัญญาตามข้อ ๑๘ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประภาศ คงเอียด)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖